

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3744/2533

บริษัท สกลนครธุรกิจ จำกัด
นายธนศักดิ์ ธีรศิริกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 66

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

แม้การที่บริษัทโจทก์มอบอำนาจให้ผู้แทนฟ้องคดีโดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อในใบมอบอำนาจโดยไม่ได้ประทับตราสำคัญของบริษัทโจทก์ ทำให้ใบมอบอำนาจนั้นไม่สมบูรณ์ก็ตามแต่ก่อนพิพากษาศาลย่อมมีอำนาจให้โจทก์แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับใบมอบอำนาจให้ฟ้องและดำเนินคดีแทนได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โดยสั่งให้โจทก์ทำใบมอบอำนาจที่สมบูรณ์เข้ามาใหม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ได้มอบอำนาจให้นาย ค. ฟ้องและดำเนินคดีแทน เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๖ จำเลยได้ออกเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาสกลนคร ๓ ฉบับ แลกเงินสดไปจากโจทก์ ต่อมาธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินเช็คทั้งสามฉบับ ขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๕๑๗ มาตรา ๓

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓ ให้จำคุก ๒ เดือน ข้อนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก ๑ เดือน ๑๐ วัน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า หนังสือมอบอำนาจให้นาย ค. ฟ้องและดำเนินคดีแทนโจทก์ไม่ได้ประทับตราสำคัญของบริษัทโจทก์ นาย ค. จึงไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อในคำฟ้องแทนโจทก์ ฟ้องโจทก์ไม่ชอบ แม้โจทก์ยื่นคำร้องในภายหลังขอประทับตราสำคัญของบริษัทโจทก์ในช่องผู้มอบอำนาจและศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าเป็นการให้สัตยาบันแก่การที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไป จึงอนุญาตให้ทำใบมอบอำนาจเข้ามาใหม่ก็ตาม โจทก์ก็ไม่อาจแก้ไขฟ้องโจทก์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาแต่ต้นได้ พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสอบสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีมีปัญหาว่า ข้อบังคับของบริษัทโจทก์ระบุให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ผูกพันบริษัทได้ โจทก์มอบอำนาจให้นายศุภกรฟ้องและดำเนินคดีแทน โดยกรรมการ ๒ คนลงลายมือชื่อในใบมอบอำนาจ แต่ไม่ได้ประทับตราสำคัญของบริษัท ศาลชั้นต้นมีอำนาจอนุญาตให้โจทก์ทำใบมอบอำนาจเข้ามาใหม่ได้หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า แม้ใบมอบอำนาจให้ฟ้องและดำเนินคดีแทนของบริษัทโจทก์ไม่ได้ประทับตราสำคัญของบริษัท ซึ่งย่อมทำให้ใบมอบอำนาจไม่สมบูรณ์ แต่ก่อนพิพากษาศาลมีอำนาจให้แก่

ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับใบมอบอำนาจให้ฟ้องและดำเนินคดีแทนได้ตามที่เห็นสมควร
เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ฉะนั้น ศาลชั้นต้นจึงมีอำนาจอนุญาตให้ดำเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องเพียงบางส่วนของใบมอบอำนาจให้ฟ้องและดำเนินคดีแทนโดยสั่ง
ให้โจทก์ทำใบมอบอำนาจที่สมบูรณ์เข้ามาใหม่ได้ เทียบได้นัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่
๒๘๘๖/๒๕๒๔

พิพากษายกคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาและพิพากษา
ใหม่ตามรูปคดี.

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-พินิจ จิมพาลี)

ศาลจังหวัดสกลนคร - นายราเชนทร์ เรืองทวีป

ศาลอุทธรณ์ - นายสถิตย์ ไพเราะ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>